



P U T U S A N

Nomor 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 30 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keterungan RT.03 RW.01 Kecamatan Krian
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Es;
2. Nama lengkap : **M. Wanto Bin Sueb;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 30 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Krajan RT.28 RW.06 Kecamatan Krian
Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual Es;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;

halaman 1 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum PN Surabaya bernama M. Zainal Arifin, SH., berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Ketua Majelis Hakim No. 3906/Pid.Sus/2017/PN.Sby. tanggal 16 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3906/Pid.Sus/2017/PN.Sby tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby. tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi dan terdakwa 2. M. Wanto Bin Sueb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi dan terdakwa 2. M. Wanto Bin Sueb berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu

halaman 2 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dengan berat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merek Evercross warna Putih Biru, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam Jingga, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) timbangan elektrik, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa 1. Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi dan terdakwa 2. M. Wanto Bin Sueb dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya putusan yang seadil-adilnya dan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa ia Terdakwa I SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI (*selanjutnya disebut Terdakwa I*) dan Terdakwa II M. WANTO Bin SUEB (*selanjutnya disebut Terdakwa II*) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01 Kec. Krian, Sidoarjo yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan "*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 4 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH mendapat informasi mengenai seringnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi jual beli serta penyalahgunaan narkotika di Desa Katerungan, Kec. Krian Sidoarjo, sehingga setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01, Kec. Krian, Sidoarjo, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH di dalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya yang diketahui adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip berisi $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) unit Hp merek Evercross warna putih biru, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam jingga, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas awalnya diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang bertindak sebagai kurir sabu yang bekerja untuk Sdr. DUL KOY (belum tertangkap) saat mengambil sabu yang diranjau atas perintah Sdr. DUL KOY pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 di Daerah Kalijaten Sepanjang, Sidoarjo untuk diletakkan di Daerah Krian, Sidoarjo maka sebelum sabu tersebut diletakkan di tempat tujuan oleh Terdakwa I sabu tersebut dicubit atau diambil sebagian kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia telah mencubit sabu yang akan dikirimkan tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II datang maka

halaman 5 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu hasil cubitan yang yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sisa narkotika jenis sabunya masih terdapat dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya dan dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Suraba pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9622/ NNF/ 2017, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI dkk dengan nomor bukti:

= 10420/ 2017/ NNF.- dan 10421/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

= 10422/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

halaman 6 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa I SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI (*selanjutnya disebut Terdakwa I*) dan Terdakwa II M. WANTO Bin SUEB (*selanjutnya disebut Terdakwa II*) pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2017 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01 Kec. Krian, Sidoarjo yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan "*Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*", sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara sebagai berikut:

halaman 7 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH mendapat informasi mengenai seringnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi jual beli serta penyalahgunaan narkotika di Desa Katerungan, Kec. Krian Sidoarjo, sehingga setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01, Kec. Krian, Sidoarjo, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH di dalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya yang diketahui adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip berisi $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) unit Hp merek Evercross warna putih biru, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam jingga, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas awalnya diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang bertindak sebagai kurir sabu yang bekerja untuk Sdr. DUL KOY (belum tertangkap) saat mengambil sabu yang diranjau atas perintah Sdr. DUL KOY pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 di Daerah Kalijaten Sepanjang, Sidoarjo untuk diletakkan di Daerah Krian, Sidoarjo maka sebelum sabu tersebut diletakkan di tempat tujuan oleh Terdakwa I sabu tersebut dicubit atau diambil sebagian kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia telah mencubit sabu yang akan dikirimkan tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa II datang maka

halaman 8 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu hasil cubitan yang yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sisa narkotika jenis sabunya masih terdapat dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya dan dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Suraba pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9622/ NNF/ 2017, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI dkk dengan nomor bukti :

= 10420/ 2017/ NNF.- dan 10421/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

= 10422/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 9 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maskori Hasan, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH. mendapat informasi mengenai seringnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi jual beli serta penyalahgunaan narkoba di Desa Katerungan, Kecamatan Krian Sidoarjo, sehingga dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI dan Terdakwa II M. WANTO Bin SUEB pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01 Kecamatan Krian, Sidoarjo memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

halaman 10 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01, Kecamatan Krian, Sidoarjo;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH di dalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya yang diketahui adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip berisi $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) unit Hp merek Evercross warna putih biru, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam jingga, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa pada saat diinterogasi kepada para Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas awalnya diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang bertindak sebagai kurir sabu, yang bekerja untuk Sdr. DUL KOY (belum tertangkap) pada saat mengambil sabu yang dirantau atas perintah Sdr. DUL KOY pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 di Daerah Kalijaten Sepanjang, Sidoarjo untuk diletakkan di Daerah Krian, Sidoarjo, kemudian sebelum sabu tersebut diletakkan di tempat tujuan oleh Terdakwa I sabu tersebut dicubit atau diambil sebagian kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia telah mencubit sabu yang akan dikirimkan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II datang maka sabu hasil cubitan yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sisa narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol

halaman 11 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya dan dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm$ 3,40 (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I;

- Bahwa hasil uji laboratorium barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dapat disimpulkan mengandung jenis narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut benar;

2. Adi Irawan Punanggoro, SH., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH. mendapat informasi mengenai seringnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi jual beli serta penyalahgunaan narkotika di Desa Katerungan, Kecamatan Krian Sidoarjo, sehingga dilakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI dan Terdakwa II M. WANTO Bin SUEB pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01 Kecamatan Krian, Sidoarjo memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01, Kecamatan Krian, Sidoarjo;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH di dalam kamar tidur Terdakwa I

halaman 12 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya yang diketahui adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip berisi $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) unit Hp merek Evercross warna putih biru, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam jingga, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;

- Bahwa pada saat diinterogasi kepada para Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas awalnya diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang bertindak sebagai kurir sabu, yang bekerja untuk Sdr. DUL KOY (belum tertangkap) pada saat mengambil sabu yang diranjau atas perintah Sdr. DUL KOY pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 di Daerah Kalijaten Sepanjang, Sidoarjo untuk diletakkan di Daerah Krian, Sidoarjo, kemudian sebelum sabu tersebut diletakkan di tempat tujuan oleh Terdakwa I sabu tersebut dicubit atau diambil sebagian kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia telah mencubit sabu yang akan dikirimkan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa II datang maka sabu hasil cubitan yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sisa narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya dan dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uji laboratorium barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dapat disimpulkan mengandung jenis narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menanggapi keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi dan Terdakwa II M. Wanto Bin Sueb dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01 Kecamatan Krian, Sidoarjo telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya karena melakukan transaksi jual beli serta penyalahgunaan narkoba di Desa Katerungan, Kecamatan Krian Sidoarjo, pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01, Kecamatan Krian, Sidoarjo;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan oleh tim Satresnarkoba Polrestabes Surabaya didalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip berisi $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) unit Hp merek Evercross warna putih biru, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam jingga, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa hasil interogasi kepada para Terdakwa barang bukti tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang bertindak sebagai kurir sabu yang bekerja untuk Sdr. DUL KOY (belum tertangkap) pada saat mengambil sabu yang dirinjau atas perintah Sdr. DUL KOY pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 di Daerah Kalijaten Sepanjang, Sidoarjo untuk diletakkan di Daerah Krian, Sidoarjo, maka sebelum sabu tersebut diletakkan di tempat tujuan oleh Terdakwa I, sabu tersebut dicubit atau diambil sebagian kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia telah mencubit sabu yang akan dikirimkan tersebut;

halaman 15 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa II datang sabu hasil cubitan yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar sisa sabu 1 (satu) plastik klip dan pipet kaca ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Suraba pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi ahli;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya;
- 1 (satu) pipet kaca dengan berat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP merek Evercross warna Putih Biru;
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam Jingga;
- 1 (satu) kartu ATM BCA;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI dan Terdakwa II M. WANTO Bin SUEB pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01 Kecamatan Krian, Sidoarjo melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

halaman 16 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH. mendapat informasi mengenai seringnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi jual beli serta penyalahgunaan narkotika di Desa Katerungan, Kecamatan Krian Sidoarjo, sehingga setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01, Kecamatan Krian, Sidoarjo;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan oleh Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH di dalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya yang diketahui adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip berisi $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) unit Hp merek Evercross warna putih biru, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam jingga, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- Bahwa hasil interogasi kepada para Terdakwa barang bukti tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diatas awalnya diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang bertindak sebagai kurir sabu yang bekerja untuk Sdr. DUL KOY (belum

halaman 17 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap) saat mengambil sabu yang diranjau atas perintah Sdr. DUL KOY pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 di Daerah Kalijaten Sepanjang, Sidoarjo untuk diletakkan di Daerah Krian, Sidoarjo, maka sebelum sabu tersebut diletakkan di tempat tujuan oleh Terdakwa I sabu tersebut dicubit atau diambil sebagian kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia telah mencubit sabu yang akan dikirimkan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa II datang maka narkotika jenis sabu hasil cubitan yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sisa narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya dan dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Suraba pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9622/ NNF/ 2017, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI dkk dengan nomor bukti:
 - = 10420/ 2017/ NNF.- dan 10421/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - = 10422/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah I Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi dan Terdakwa II M. Wanto Bin Sueb yang selama persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik atas keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para terdakwa telah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya. Dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan permufakatan jahat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 19 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi dan Terdakwa II M. Wanto Bin Sueb pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01 Kecamatan Krian, Sidoarjo melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara berawal pada saat anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya diantaranya yaitu Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH. mendapat informasi mengenai seringnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan transaksi jual beli serta penyalahgunaan narkotika di Desa Katerungan, Kecamatan Krian Sidoarjo, sehingga setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2017 sekitar pukul 21.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan sedang berada di rumah Terdakwa I di Desa Katerungan RT.03 RW.01, Kecamatan Krian, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi ADI IRAWAN PUNANGGORO, SH, Saksi MASKORI HASAN, SH, Saksi KUSNAN EFENDI dan Saksi SURIPNO, SH di dalam kamar tidur Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya yang diketahui adalah sisa pemakaian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan pula 1 (satu) plastik klip berisi $\pm 0,52$ (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) Hp merek Evercross warna putih biru, 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam jingga, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna coklat, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah timbangan elektrik;

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi kepada para Terdakwa barang bukti tersebut yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I, dengan ditemukannya barang bukti tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dibawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diatas awalnya diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I yang bertindak sebagai kurir sabu yang bekerja untuk Sdr. DUL KOY (belum tertangkap) saat mengambil sabu yang diranjau atas perintah Sdr. DUL KOY pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 di Daerah Kalijaten Sepanjang, Sidoarjo untuk diletakkan di Daerah Krian, Sidoarjo, maka sebelum sabu tersebut diletakkan di tempat tujuan oleh Terdakwa I sabu tersebut dicubit atau diambil sebagian kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ia telah mencubit sabu yang akan dikirimkan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II datang maka narkoba jenis sabu hasil cubitan yang telah berada dalam kekuasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut kemudian dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang sisa narkoba jenis sabu tersebut masih terdapat dalam 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya dan dalam 1 (satu) pipet kaca dengan berat $\pm 3,40$ (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh anggota Satresnarkoba Polrestaes Surabaya pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9622/ NNF/ 2017, Bareskrim Polri, Puslabfor, Labfor Cabang Surabaya pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti atas nama Terdakwa SIGIT HADI NURCAHYO Bin BAMBANG SETYO HADI dkk dengan nomor bukti: = 10420/ 2017/ NNF.- dan 10421/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan = 10422/ 2017/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Menimbang, bahwa bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

halaman 21 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dengan berat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkoba jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merek Evercross warna Putih Biru, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam Jingga, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) timbangan elektrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

halaman 22 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sigit Hadi Nurcahyo Bin Bambang Setyo Hadi** dan Terdakwa II **M. Wanto Bin Sueb** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram berikut pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca dengan berat 3,40 (tiga koma empat puluh) gram yang terdapat narkotika jenis sabu, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merek Evercross warna Putih Biru, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Hitam Jingga, 1 (satu) kartu ATM BCA, 1 (satu) perangkat alat hisap (bong), 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) timbangan elektrik, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ISJUAEDI, S.H.,M.H. dan FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS WIDODO, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

halaman 23 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Ali Prakosa, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISJUAEDI, S.H.,M.H.

SIFA' UROSIDIN, S.H.,M.H.

FX. HANUNG DWI WIBOWO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H.,M.H.

halaman 24 Putusan Pidana No. 3906/Pid.Sus/2017/PN Sby